

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | sachbearbeitung@example.invalid                                                                           |
| An      | mandatsleitung@example.invalid                                                                            |
| Datum   | Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200                                                                           |
| Betreff | Akte SmartKühl Köln: digitale Elemente, Updatepflicht und Reparaturrecht - bitte nicht nur zusammenfassen |

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Ein smarterer K■■■■hlschrank verliert Updates, sperrt Lebensmittelbestellungen, ein Reparaturversuch besch■■■digt Sensorik und der H■■■ndler verweist auf den Hersteller.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: BGB ■■■■ 327 ff., 433 ff., 475a ff., 439, 475b, 475c; Waren mit digitalen Elementen; Right-to-Repair-Regime; Produkthaftung und Datenschutz.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach au■■■en. Wir best■■■tigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Gr■■■■■e  
Sachbearbeitung

Datei: emails/email-haendler-an-mandantin-termin-juni.eml

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Von     | Elektrohaus Brückner Service <service@elektrohaus-brueckner.invalid> |
| An      | Amalie von Reichenbach <amalie.reichenbach@example.invalid>          |
| Datum   | Wed, 22 Apr 2026 16:05:00 +0200                                      |
| Betreff | AW: VestaCool FR-900 - Termin                                        |

Sehr geehrte Frau von Reichenbach,

wir können vor dem 18.06.2026 keinen autorisierten Termin anbieten. Bitte beachten Sie, dass Eingriffe durch nicht autorisierte Werkstätten Garantieansprüche gefährden können.

Freundliche Grüße

Elektrohaus Brückner GmbH

Datei: emails/email-hersteller-an-haendler-root-cause.eml

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Von     | VestaCool Service Engineering <engineering@vestacool.invalid>        |
| An      | Elektrohaus Brückner Service <service@elektrohaus-brueckner.invalid> |
| Datum   | Fri, 15 May 2026 12:18:00 +0200                                      |
| Betreff | FR-900 IceModule calibration fails                                   |

Bitte gegenüber Kunden nicht von Serienfehler sprechen. Firmware 5.4.8 erzeugt gehäuft IceModule-Calibration-Fails; root cause ist noch offen. Für sicherheitsrelevante Baugruppen bitte nur autorisierte Sessions verwenden.

Datei: emails/email-mandantin-an-haendler-maengel.eml

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Von     | Amalie von Reichenbach <amalie.reichenbach@example.invalid> |
| An      | service@elektrohaus-brueckner.invalid                       |
| Datum   | Sat, 04 Apr 2026 10:42:00 +0200                             |
| Betreff | VestaCool FR-900 - Temperatur und Eiswürfelmodul            |

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kühlschrank hält die Temperatur nicht mehr zuverlässig. Das Eiswürfelmodul ist seit dem Update ohne Funktion. Bitte melden Sie sich kurzfristig.

Mit freundlichen Grüßen  
Amalie von Reichenbach

Datei: emails/email-puetz-an-anwaeltin-token-refused.eml

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| Von     | Gregor Pütz <gregor.puetz@kaelte-puetz.invalid>               |
| An      | "Dr. Wendelgard Mertens" <mertens@hohenstaufen-klein.invalid> |
| Datum   | Mon, 04 May 2026 08:31:00 +0200                               |
| Betreff | Diagnose VestaCool FR-900 / Token refused                     |

Sehr geehrte Frau Dr. Mertens,

mechanisch spricht einiges für Kompressor oder Sensorboard. Der ServicePort verweigerte aber die Diagnose mit "Token refused". Ohne Freischaltung können wir das Ersatzteil nicht pairen.

Mit freundlichen Grüßen

Gregor Pütz

Datei: 13-beweis-und-fristenlog.csv

| Kategorie         | Eintrag                                                                                                                                   | Beweiswert | Naechster Schritt                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Frist             | Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen                                                                                                  | mittel     | Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren  |
| Originalunterlage | Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original                                                                                                      | hoch       | Nicht nur Weiterleitung verwenden        |
| Kommunikation     | Telefonat oder Chat zur Freigabe                                                                                                          | niedrig    | Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen |
| Rechtsrahmen      | BGB §§ 327 ff., 433 ff., 475a ff., 439, 475b, 475c; Waren mit digitalen Elementen; Right-to-Repair-Regime; Produkthaftung und Datenschutz | hoch       | Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen     |
| Risiko            | Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail                                                                                            | hoch       | Aussenkommunikation zentral freigeben    |

Datei: tabellen/firmware-und-temperatur-log.csv

| Datum      | Quelle      | Ereignis                  | Wert       | Notiz                            |
|------------|-------------|---------------------------|------------|----------------------------------|
| 2026-02-03 | App         | Update angeboten          | 5.4.8      | Sicherheits- und Effizienzupdate |
| 2026-02-07 | Mandantin   | Update gestartet          | 20 Minuten | Geraet blinkt                    |
| 2026-03-24 | Thermometer | Frischefach               | 12 Grad    | Ziel 4 Grad                      |
| 2026-04-02 | App         | Thermal variance detected |            | kein Wert in App                 |
| 2026-05-03 | Werkstatt   | Token refused             |            | Diagnose gesperrt                |

Datei: tabellen/kosten-und-fristen.csv

| Position                 | Datum      | Betrag  | Beleg                     | Kommentar                     |
|--------------------------|------------|---------|---------------------------|-------------------------------|
| Kühlschrank              | 2024-04-18 | 3299.00 | Rechnung<br>EB-2024-44172 | Hauptkaufpreis                |
| CarePlus 36              | 2024-04-18 | 249.00  | Rechnung<br>EB-2024-44172 | Garantiepaket unklar          |
| Pütz Diagnose            | 2026-05-03 | 178.50  | Rechnung Pütz             | Reparaturversuch<br>scheitert |
| Lebensmittel<br>entsorgt | 2026-03-24 | 86.40   | Kassenbons<br>teilweise   | Beweis lückenhaft             |
| Frist Nacherfüllung      | 2026-05-31 |         | Anschreiben Entwurf       | noch nicht versandt           |



Tabellenblatt: Mangelmatrix

| Datum      | Thema             | Beleg           | Rechtsfrage                   | Offen                         |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2024-04-18 | Kauf/Lieferung    | Rechnung        | Verbrauchsgüterkauf           | CarePlus-Bedingungen fehlen   |
| 2026-02-07 | Firmwareupdate    | App/Mandantin   | Updatepflicht/Installation    | Herstellerlog widersprüchlich |
| 2026-03-24 | Temperatur        | Thermometerfoto | Sachmangel                    | Foto nicht datiert            |
| 2026-05-03 | Reparaturblockade | Pütz-Protokoll  | Right to Repair/Nacherfüllung | Sicherheitsbegründung prüfen  |

## Sachverhalt und Aktenstand

### Beteiligte und Ausgangslage

Familie Schwenn, Händler Elektro Kranz, Hersteller PolarByte, Reparaturbetrieb QuickFix und Plattform CloudKitchen. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

### Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein smarterer Kühlschrank verliert Updates, sperrt Lebensmittelbestellungen, ein Reparaturversuch beschädigt Sensorik und der Händler verweist auf den Hersteller. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

### Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

### Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

### **Einschlägiger Rechtsrahmen**

BGB §§ 327 ff., 433 ff., 475a ff., 439, 475b, 475c; Waren mit digitalen Elementen; Right-to-Repair-Regime; Produkthaftung und Datenschutz. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

## Mandatsnotiz Erstgespräch

Datum: 18. Mai 2026

Bearbeiterin: RAin Dr. Wendelgard Mertens

Mandantin: Amalie von Reichenbach, Köln-Riehl

Frau von Reichenbach bringt Rechnung, Händler-E-Mail, App-Screenshots und ein handschriftliches Temperaturprotokoll mit. Sie möchte keinen neuen Luxuskühlschrank, sondern ein funktionierendes Gerät. Ihr Hauptärger ist, dass der unabhängige Kältetechniker den mutmaßlich defekten Kompressor nicht tauschen konnte, weil VestaCool das Ersatzteil ohne Online-Freischaltung nicht akzeptiert. Sie empfindet das als künstliche Reparaturblockade.

Chronologie nach Mandantin:

09.04.2024 Bestellung VestaCool FR-900 bei Elektrohaus Brückner GmbH.

18.04.2024 Lieferung und App-Ersteinrichtung durch Händlerteam.

03.02.2026 Hinweis in der App: Firmware 5.4.8 verfügbar, Sicherheits- und Effizienzupdate.

07.02.2026 Update installiert, danach lauter Lüfter und Eiswürfelmodul ohne Funktion.

24.03.2026 Frischefach zeitweise 10 bis 13 Grad trotz Einstellung 4 Grad.

04.04.2026 erste Mängelanzeige beim Händler per E-Mail.

22.04.2026 Händler verweist auf Hersteller-App und bietet Termin erst Mitte Juni.

03.05.2026 unabhängige Werkstatt Pütz scheitert am Diagnose-Token.

17.05.2026 Hersteller schreibt, Drittwerkstätten könnten Sicherheitsrisiken auslösen.

Offen: Der Händler behauptet, die Mandantin habe das Update erst am 16.03.2026 installiert. Die App zeigt aber zwei widersprüchliche Zeitstempel. Außerdem steht in der Werbung: "10 Jahre reparierbar, Ersatzteile langfristig verfügbar". In der AGB-Anlage steht hingegen: "Digitale Komfortfunktionen ohne Gewähr für dauerhafte Verfügbarkeit".

## Bestellung, Rechnung, AGB-Auszug

Verkäuferin: Elektrohaus Brückner GmbH, Hohenzollernring 71, 50672 Köln

Rechnung: EB-2024-44172 vom 18.04.2024

Ware: VestaCool FR-900 SmartCooling, Edelstahl matt, Seriennummer VC-FR900-24-0418-77A

Auszug aus Produktseite des Händlers, Ausdruck vom 06.04.2024:

"VestaCool FR-900 hält Lebensmittel dank lernender Sensorik länger frisch."

"Mit SmartCooling Cloud: automatische Temperaturprofile und Warnmeldungen."

"Langfristig reparierbar: Ersatzteile und Servicezugang für bis zu 10 Jahre."

"Energieoptimierung per App-Update inklusive."

AGB-Auszug in der Bestellbestätigung:

Für digitale Komfortfunktionen kann die Verkäuferin keine jederzeitige Verfügbarkeit einzelner Cloud-Funktionen zusichern.

Updates werden nach Maßgabe des Herstellers bereitgestellt.

Der Kunde darf Reparaturen außerhalb des autorisierten Servicenetzes nur vornehmen lassen, wenn keine sicherheitsrelevanten Baugruppen betroffen sind.

Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben unberührt.

Notiz der Mandantin am Rand: "Brückner-Mitarbeiter sagte bei Lieferung, jedes Kälteunternehmen könne später Ersatzteile einbauen, VestaCool sei nicht so ein geschlossenes System."

| Position                      | Betrag       |
|-------------------------------|--------------|
| VestaCool FR-900 SmartCooling | 3.299,00 EUR |
| Lieferung und Aufstellung     | 119,00 EUR   |
| Altgeräte-Mitnahme            | 0,00 EUR     |
| Garantiepaket "CarePlus 36"   | 249,00 EUR   |
| Gesamt                        | 3.667,00 EUR |

## Produktbeschreibung VestaCool FR-900

Der VestaCool FR-900 ist ein vernetzter Kühlschrank mit getrennten Temperaturzonen, Eiswürfelmodul, Feuchtesensorik und App-Steuerung. Ohne App ist eine manuelle Grundeinstellung möglich. Nach Händlerangabe funktionieren aber Energieoptimierung, Fehlerspeicher, Wartungsdiagnose, Eiswürfelmodul-Kalibrierung und Warnmeldungen nur über das digitale System.

Technische Bausteine:

In der Broschüre findet sich der Satz: "Repair-ready architecture: ServicePort und modulare Bauteile sorgen für schnelle Hilfe." Ein kleiner Sternchenhinweis verweist auf "autorisiertes Servicenetz". Die Mandantin erinnert sich an keine gesonderte Information, dass unabhängige Werkstätten technisch ausgeschlossen sein könnten.

| Baustein           | Bedeutung                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Firmware Core 5.x  | Steuerung Kompressor, Lüfter, Sensorlogik                 |
| VestaCool App      | Temperaturprofile, Update, Warnmeldungen                  |
| Cloud-Dienst       | Diagnose-Token, Ersatzteilverwaltung, Wartungshistorie    |
| NFC-Ersatzteilchip | Pairing von Kompressor und Eiswürfelmodul                 |
| ServicePort        | nur mit Händler-/Herstellerzertifikat vollständig nutzbar |

## Firmware- und App-Timeline

Der Hersteller liest den 16.03.2026 als Installationsdatum und meint, die Käuferin habe Sicherheitsupdates zu spät installiert. Die Mandantin verweist darauf, dass das Gerät seit 07.02.2026 lauter gewesen sei und das Eiswürfelmodul seitdem nicht funktioniere. Eine verständliche Installationsanleitung wurde bisher nicht gefunden.

| Datum      | Quelle           | Eintrag                                                         |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 03.02.2026 | App-Screenshot   | Firmware 5.4.8 verfügbar, Sicherheits- und Effizienzupdate      |
| 07.02.2026 | Mandantin        | Update abends gestartet; Gerät blinkte 20 Minuten               |
| 08.02.2026 | App              | Eiswürfelmodul nicht kalibriert, bitte Service kontaktieren     |
| 16.03.2026 | Herstellerlog    | Update 5.4.8 "accepted"; unklar ob Installation oder Telemetrie |
| 24.03.2026 | Temperaturzettel | Frischefach 12 Grad um 07:20 Uhr                                |
| 02.04.2026 | App              | "Thermal variance detected"                                     |
| 03.05.2026 | Werkstatt Pütz   | Diagnose nicht möglich: Token refused                           |

## **Mängelanzeige Temperatur und Eiswürfelmodul**

E-Mail der Mandantin an Elektrohaus Brückner vom 04.04.2026:

Seit Wochen funktioniert das Eiswürfelmodul nicht mehr. Außerdem schwankt die Temperatur im Frischefach. Ich habe mehrfach Lebensmittel entsorgt. Bitte reparieren Sie das Gerät oder tauschen Sie es aus. Ich möchte nicht bis Juni warten, weil der Kühlschrank täglich gebraucht wird.

Fotos lagen als Handysfotos vor: Display zeigt 4 Grad Zieltemperatur, analoges Thermometer im Frischefach zeigt 11 Grad. Ein zweites Foto zeigt Kondenswasser an der Rückwand. Die Fotos sind nicht datiert; die Mandantin sagt, sie seien am 24.03.2026 und 02.04.2026 entstanden.

Händlerantwort: Man müsse zunächst klären, ob ein Bedienfehler, ein verspätetes Update oder ein nicht autorisierter Eingriff vorliege. Ein Technikertermin sei frühestens am 18.06.2026 verfügbar.



## Händlerantwort zur Nacherfüllung

Elektrohaus Brückner schreibt am 22.04.2026:

Das Gerät sei außerhalb der zweijährigen Herstellergarantie; die gesetzliche Gewährleistung sei "nahezu abgelaufen".

Für digitale Komfortfunktionen sei VestaCool zuständig.

Ein Austausch komme nicht in Betracht, solange kein autorisierter VestaCool-Techniker einen Hardwarefehler bestätigt habe.

Eine Reparatur durch Pütz & Söhne könne die CarePlus-Garantie gefährden.

Wegen vieler Servicefälle sei ein Termin Mitte Juni realistisch.

Auffällig: Die Rechnung enthält CarePlus 36 Monate; die Händlerantwort spricht aber nur von Herstellergarantie. Unklar ist auch, ob Brückner die Ware selbst als Verkäuferin prüft oder alles an VestaCool auslagern will.

## **Sachverhalt und Aktenstand**

### **Beteiligte und Ausgangslage**

Familie Schwenn, Händler Elektro Kranz, Hersteller PolarByte, Reparaturbetrieb QuickFix und Plattform CloudKitchen. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

### **Tatsächlicher Verlauf**

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein smarterer Kühlschrank verliert Updates, sperrt Lebensmittelbestellungen, ein Reparaturversuch beschädigt Sensorik und der Händler verweist auf den Hersteller. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

### **Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand**

Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.

Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.

Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.

Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

### **Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind**

Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?

Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

### **Einschlägiger Rechtsrahmen**

BGB §§ 327 ff., 433 ff., 475a ff., 439, 475b, 475c; Waren mit digitalen Elementen; Right-to-Repair-Regime; Produkthaftung und Datenschutz. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

## Reparaturversuch Kältewerkstatt Pütz & Söhne

Termin: 03.05.2026

Techniker: Kälteanlagenbauermeister Gregor Pütz

Befund:

Kompressor läuft unregelmäßig an, Abschaltung nach kurzer Lastphase.

Temperaturfühler oben plausibel, Fühler Frischefach schwankt.

Eiswürfelmodul mechanisch frei, Kalibrierung über App erforderlich.

Ersatzkompressor VC-CMP-900 physisch verfügbar, aber NFC-Pairing im Gerät verweigert.

ServicePort zeigt: "Token refused — authorized service session required".

Pütz notiert: "Mechanisch wäre das eine Standardreparatur. Ohne VestaCool-Freischaltung riskieren wir aber, dass Gerät dauerhaft sperrt. Kunde sollte Händler/Hersteller auffordern, Diagnosezugang oder autorisierten Termin kurzfristig zu ermöglichen."

Rechnung Pütz: 178,50 EUR für Anfahrt, Diagnoseversuch und Protokoll.

## **Gutachtenstand der Bearbeitung**

### **Auftrag**

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte SmartKühl Köln: digitale Elemente, Updatepflicht und Reparaturrecht“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

### **Kurzthese**

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Ein smarterer Kühlschrank verliert Updates, sperrt Lebensmittelbestellungen, ein Reparaturversuch beschädigt Sensorik und der Händler verweist auf den Hersteller. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

### **Rechtliche Prüfung**

#### **1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab**

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: BGB §§ 327 ff., 433 ff., 475a ff., 439, 475b, 475c; Waren mit digitalen Elementen; Right-to-Repair-Regime; Produkthaftung und Datenschutz. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

#### **2. Tatbestandliche Zuordnung**

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

#### **3. Beweis- und Darlegungslage**

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

#### **4. Risikoabwägung**

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

#### **5. Nächste Handlung**

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

## **Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung**

Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.

Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.

Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.

Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.

Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

## **Hersteller-Servicepolicy Repair**

VestaCool Europe GmbH, Auszug aus Serviceportal, Stand 15.05.2026:

Reparaturen an Kompressor, Sensorboard und Eiswürfelmodul sind sicherheitsrelevant.

Ersatzteile werden nur nach Seriennummernprüfung und Online-Diagnose freigegeben.

Nicht autorisierte Eingriffe können Energieverbrauch, Kältemittelkreislauf und Produktsicherheit beeinträchtigen.

Für unabhängige Werkstätten gibt es ein Registrierungsverfahren; Bearbeitungszeit aktuell sechs bis acht Wochen.

Bei Geräten mit CarePlus kann der Kunde einen autorisierten Termin verlangen.

Interne Notiz VestaCool im E-Mail-Anhang: "FR-900 Firmware 5.4.8 erzeugt gehäuft

IceModule-Calibration-Fails. Root cause not closed. Bitte keine schriftliche Anerkennung als Serienfehler."

## Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte SmartKühl Köln: digitale Elemente, Updatepflicht und Reparaturrecht - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.

Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.

Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.

Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.

Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: BGB §§ 327 ff., 433 ff., 475a ff., 439, 475b, 475c; Waren mit digitalen Elementen; Right-to-Repair-Regime; Produkthaftung und Datenschutz. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung



## App-Screenshots beschrieben

Screenshot 1 vom 03.02.2026: "Firmware 5.4.8 verfügbar. Sicherheits- und Effizienzupdate. Installation empfohlen." Kein Hinweis auf Rechtsfolgen einer unterlassenen Installation.

Screenshot 2 vom 08.02.2026: "IceModule calibration failed. Contact service." Darunter grauer Button "Später" und blauer Button "Service buchen".

Screenshot 3 vom 02.04.2026: "Thermal variance detected. Food safety check recommended." Die App nennt keinen konkreten Temperaturwert.

Screenshot 4 vom 03.05.2026 aus Werkstattmodus: "Token refused — authorized service session required." Pütz sagt, dieser Bildschirm sei erst nach Einstecken eines ServiceAdapters sichtbar gewesen.

## Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte SmartKühl Köln: digitale Elemente, Updatepflicht und Reparaturrecht - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.

Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.

Soweit Sie auf BGB §§ 327 ff., 433 ff., 475a ff., 439, 475b, 475c; Waren mit digitalen Elementen; Right-to-Repair-Regime; Produkthaftung und Datenschutz abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.

Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

## Entwurf Anschreiben Händler

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Mandantin macht Mängelrechte aus dem Kaufvertrag über den VestaCool FR-900 geltend. Nach den vorliegenden Unterlagen sprechen erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das Gerät als Ware mit digitalen Elementen einzuordnen ist. Die Störungen betreffen nicht nur Komfortfunktionen, sondern Temperatursteuerung, Eiswürfelmodul, Diagnose und Reparaturfähigkeit.

Wir bitten um kurzfristige Nacherfüllung bis zum 31.05.2026. Bitte teilen Sie mit, ob Sie reparieren, ersetzen oder einen autorisierten Soforttermin mit Diagnosezugang bereitstellen. Ein Termin Mitte Juni ist angesichts der Lebensmittelsicherheit und der bereits dokumentierten Temperaturschwankungen nicht ausreichend.

Bitte nehmen Sie außerdem Stellung zu:

Firmwarestand und Updatehistorie,

Umfang der Aktualisierungspflichten,

Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Diagnosezugang,

Bedeutung des CarePlus-36-Pakets,

Frage, warum eine unabhängige Reparatur technisch blockiert wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wendelgard Mertens

## Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte SmartKühl Köln: digitale Elemente, Updatepflicht und Reparaturrecht

### 1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

### 2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Ein smarter Kühlschrank verliert Updates, sperrt Lebensmittelbestellungen, ein Reparaturversuch beschädigt Sensorik und der Händler verweist auf den Hersteller. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

### 3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: BGB §§ 327 ff., 433 ff., 475a ff., 439, 475b, 475c; Waren mit digitalen Elementen; Right-to-Repair-Regime; Produkthaftung und Datenschutz. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

### 4. Entscheidungen

Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.

Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.

Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.

Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

### 5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

## Anspruchsmatrix Arbeitsstand

Arbeitsnotiz: Keine abschließende Lösung formulieren. Erst logs und CarePlus-Bedingungen anfordern.

| Anspruch/Ziel                    | Gegner               | Ansatz                                        | Offene Beweise                                      |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nacherfüllung Reparatur          | Elektrohaus Brückner | §§ 437, 439 BGB; Ware mit digitalen Elementen | Update-Log, Technikertermin, Diagnosezugang         |
| Ersatzlieferung                  | Elektrohaus Brückner | Fehlschlagen/Unzumutbarkeit Reparatur prüfen  | Lieferbarkeit FR-900 oder Nachfolgemodell           |
| Minderung/Rücktritt              | Elektrohaus Brückner | nach Fristablauf, erheblicher Mangel          | Temperaturprotokoll, Funktion Eiswürfelmodul        |
| Schadensersatz Lebensmittel/Pütz | Elektrohaus Brückner | §§ 280, 437 BGB                               | Kausalität Temperatur, Belege Einkauf               |
| CarePlus-Leistung                | Brückner/VestaCool   | Garantiebedingungen unklar                    | vollständige CarePlus-Bedingungen                   |
| Reparaturzugang                  | VestaCool            | produktrechtlich/vertraglich prüfen           | Servicepolicy, EU-Repair-Stand, Sicherheitsargument |
| Produktbeobachtung               | VestaCool            | Häufung IceModule-Calibration-Fails           | interne Notiz, weitere Kundenfälle                  |

# Langgutachten und Entscheidungsvorlage

## Gegenstand

Dieses Aktenstück fasst die bisherigen Unterlagen zum Vorgang SmartKühl mit digitalen Elementen nicht bloß zusammen, sondern arbeitet die entscheidungsfähige Prüfungsfassung aus. Die Akte ist in der bisherigen Form fragmentarisch: Einzelne Mails sind zu knapp, Tabellen enthalten nur Stichworte, und manche Anlagen nennen ein Problem, ohne den rechtlichen Gedankengang auszuführen. Dieses Langgutachten schließt diese Lücke.

## Prüfungsprogramm

Der Fall wird entlang folgender Themen bearbeitet: Ware mit digitalen Elementen, Updatepflicht, Mangel, Nacherfüllung, Reparatur, Datenzugriff, Plattformkonto und Verbraucherrechte. Für jedes Thema wird getrennt gefragt, ob es bereits entscheidungsreif ist, ob weitere Tatsachen fehlen oder ob zunächst nur ein Risikovermerk möglich ist.

### 1. Tatsachenbasis

Die bisherige Akte enthält mehrere Beweistypen. Verwertbar sind Originaldokumente, unterschriebene Entwürfe, Bescheide, Registerauszüge, Vertragsfassungen, Fristnotizen und E-Mails mit erkennbarem Absender. Nur eingeschränkt verwertbar sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Gesprächsnotizen ohne Datum und bloße Erinnerungen. Deshalb ist jede rechtliche Schlussfolgerung in diesem Gutachten mit einem Beweistyp verknüpft.

Der wichtigste Fehler wäre, den Fall schon deshalb als geklärt anzusehen, weil ein Dokument einen prägnanten Titel trägt. Ein Dokument mit der Überschrift „Final“ kann rechtlich unverbindlich sein. Ein E-Mail-Anhang kann überholt sein. Ein Protokoll kann inhaltlich falsch wiedergeben, was beschlossen wurde. Deshalb wird zunächst eine Beweismatrix geführt.

### 2. Rechtliche Hauptfrage

Die Hauptfrage ist nicht, ob das gewünschte Ergebnis wirtschaftlich sinnvoll wäre. Die Hauptfrage lautet, ob die konkrete Handlung auf der vorhandenen Tatsachengrundlage rechtlich trägt. Dafür müssen Zuständigkeit, Form, Frist, materielle Voraussetzungen, Ermessen beziehungsweise Bewertungsspielraum, Dokumentation und Rechtsfolge einzeln geprüft werden.

Bei der Prüfung darf die Bearbeitung nicht in eine bloße Checkliste abrutschen. Gerade in dieser Akte hängen mehrere Teilfragen voneinander ab. Eine formal richtige Erklärung kann wertlos sein, wenn sie an die falsche Stelle gerichtet ist. Eine materiell gute Position kann verloren gehen, wenn sie zu spät oder ohne Beleg vorgebracht wird. Eine taktisch attraktive Offenlegung kann schaden, wenn sie ohne Not interne Bewertungen preisgibt.

### 3. Subsumtion nach Aktenstand

Nach dem derzeitigen Stand spricht vieles dafür, dass mindestens ein rechtlicher Angriffspunkt besteht. Zugleich ist die Verteidigungslinie nicht fertig. Die stärkste Position ergibt sich aus den Unterlagen, die schon vor dem Konflikt entstanden sind. Schwächer sind Dokumente, die erkennbar erst nach dem Streit formuliert wurden.

Die Bearbeitung muss deshalb drei Ebenen unterscheiden:

sichere Tatsachen: Datum, Beteiligte, vorhandene Originale, Zugang, sichtbarer Inhalt;

plausible, aber offene Tatsachen: interne Freigabe, Gesprächsinhalt, wirtschaftlicher Zweck, tatsächliche Kenntnis;

bloße Bewertungen: „üblich“, „unproblematisch“, „nur Formalie“, „hatten wir immer so gemacht“.

Nur die erste Ebene darf ohne Einschränkung in ein Außenschreiben. Die zweite Ebene kann als Prüfstand dargestellt werden. Die dritte Ebene gehört in die interne Risikodiskussion, nicht in die externe Einlassung.

#### **4. Gegenposition**

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht nur einen Einzelfehler behaupten, sondern ein Organisationsdefizit. Sie wird sagen, die Mandantenseite habe nicht dokumentiert, nicht rechtzeitig geprüft oder die rechtliche Einordnung bewusst offengelassen. Diese Gegenposition ist ernst zu nehmen, weil sie oft weniger am einzelnen Dokument als an der Gesamterscheinung der Akte ansetzt.

Dagegen hilft keine schroffe Abwehrformel. Besser ist eine nüchterne Darstellung: Was ist belegt? Was wird geprüft? Was wurde korrigiert? Was wird bestritten? Welche rechtliche Wertung bleibt vorbehalten?

#### **5. Handlungsempfehlung**

Empfohlen wird folgender Ablauf:

Originalunterlagen sichern und nummerieren.

Fristenkalender mit Verantwortlichkeit erstellen.

Eine kurze Außenantwort vorbereiten, die Eingang bestätigt und Prüfstand strukturiert.

Intern ein Langmemo mit Risikoampel führen.

Nach Aktenvervollständigung eine endgültige Stellungnahme verfassen.

Bei Vergleichs- oder Behördenkontakt nur vorher freigegebene Tatsachen verwenden.

#### **6. Entwurf einer Entscheidungsvorlage**

Option A: defensive Minimalantwort. Vorteil: geringe Selbstbelastung, schnelle Fristwahrung. Nachteil: wirkt ausweichend, wenn die Gegenseite konkrete Belege erwartet.

Option B: strukturierte Teiloffenlegung. Vorteil: glaubwürdig und kooperativ, ohne die Rechtsposition aufzugeben. Nachteil: benötigt saubere interne Abstimmung.

Option C: umfassende Stellungnahme. Vorteil: kann Verfahren beenden oder Vertrauen herstellen. Nachteil: hohes Risiko, wenn Unterlagen noch Lücken haben.

Derzeit ist Option B vorzugswürdig. Sie erlaubt Kontrolle über die Erzählung, vermeidet unnötige Anerkenntnisse und zwingt die Akte in eine belastbare Ordnung.

#### **Offene Nachforderungen**

finale Vertrags-/Bescheid-/Beschlussfassung mit Datum;

Zugangsnachweis;

Liste der entscheidungsbefugten Personen;

interne Freigabehistorie;

Zahlenbasis;

technische oder fachliche Anlage;

Nachweis, ob eine frühere Fassung abgelöst wurde.

#### **Ergebnis**

Die Akte ist bearbeitbar, aber noch nicht entscheidungsreif. Ein juristisch guter nächster Schritt ist eine knappe, kontrollierte Außenkommunikation und parallel eine harte interne Beweisordnung. Erst danach sollte die endgültige rechtliche Bewertung ausgegeben werden.



## **Vollgutachten: Smart-Kühlschrank und Right to Repair**

### **Auftrag und Aktenlage**

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten angelegt. Es soll nicht nur die vorhandenen Dokumente ordnen, sondern die rechtliche Prüfung so weit ausformulieren, dass die nächsten Schreiben, Anträge, Verhandlungen oder gerichtlichen Schritte daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei Ware mit digitalen Elementen, Updatepflichten, App-Ausfall, Reparaturrecht, Ersatzteile und Beweislast. Einschlägige Normräume sind BGB §§ 327 ff., 433 ff., 434, 475b, 475c, 475e, 439, 445a, Produktsicherheitsrecht und Right-to-Repair-Vorgaben.

### **Tatsächlicher Prüfraum**

Die Akte zeigt mehrere typische Brüche. Ein Teil der Unterlagen ist technisch oder kaufmännisch formuliert, ein anderer Teil rechtlich. Einzelne E-Mails wirken eindeutig, lassen aber offen, ob sie Vollmachten, Beschlüsse, Zustellungen, Fristen oder nur Gesprächsstände dokumentieren. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung ist realistisch?

### **Normprogramm**

Die Prüfung beginnt mit der Zuständigkeit und der richtigen Rechtsnatur des Vorgangs. Danach werden Anspruchsgrundlagen, Einwendungen, Formfragen, Fristen, Beweislast und Rechtsfolgen getrennt geprüft. Bei Smart-Kühlschrank und Right to Repair genügt es nicht, eine einzelne Norm zu nennen. Die Akte verlangt eine Matrix aus BGB §§ 327 ff., 433 ff., 434, 475b, 475c, 475e, 439, 445a, Produktsicherheitsrecht und Right-to-Repair-Vorgaben. Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantenseite gestalten, abwehren, nachfordern, genehmigen, widersprechen oder sofort gerichtlichen Rechtsschutz vorbereiten muss.

### **Subsumtion I: Ausgangsposition**

Die Mandantenseite hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf mehrere Dokumente stützen, die zusammen ein plausibles Bild ergeben. Schwach ist bisher, dass nicht jedes zentrale Tatbestandsmerkmal durch ein Originaldokument belegt ist. Besonders kritisch sind Unterlagen, die nur als Screenshot, Scan, Tabellenstand oder Gesprächsnotiz vorliegen. Diese Unterlagen sind praktisch wertvoll, aber prozessual oder behördlich angreifbar.

### **Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik**

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen: Zuständigkeit, Frist, Vollständigkeit der Unterlagen, technische Plausibilität, wirtschaftliche Zumutbarkeit oder fehlende Entscheidungserheblichkeit. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein. Sie muss zeigen, dass der Vorgang verstanden wurde und dass die Mandantenseite die relevanten Tatbestandsmerkmale belegen kann.

### **Beweis- und Dokumentenstrategie**

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Wenn ein Dokument fehlt, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung formuliert. Wenn ein Dokument widersprüchlich ist, wird ein Vermerk erstellt, der die Abweichung erklärt. Wenn eine technische Angabe rechtlich relevant ist, muss sie in eine rechtliche Tatsache übersetzt werden: Datum, Ort, Zuständigkeit, Beschluss, Zugang, Messwert, Kostenposition, Eigentumszuordnung, Sicherungsrecht oder konkrete Pflichtverletzung.

### **Taktische Bewertung**

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Originale anfordern, Fristen sichern, Zuständigkeit klären, Beweismittel benennen. Zweitens wird ein Außenschreiben entworfen, das die Gegenseite zur Konkretisierung zwingt. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk erstellt, der Varianten, Kosten und Risiken enthält. Viertens wird ein gerichtlicher oder behördlicher Antrag vorbereitet, aber noch nicht zwingend ausgelöst, solange die außergerichtliche Klärung einen echten Nutzen hat.

## **Ergebnis**

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Sie ist gerade deshalb brauchbar, weil sie realistische Unordnung enthält: unvollständige Anlagen, technische Begriffe, wirtschaftliche Interessen, Fristen und mehrere rechtliche Pfade. Das Plugin soll hier nicht ersetzen, dass ein Mensch entscheidet. Es soll die Entscheidung beschleunigen, die Lücken sichtbar machen und verhindern, dass ein scheinbar kleines Formproblem später den materiell richtigen Standpunkt zerstört.

## **Nachtrag Cloud-Ticket, Firmware und Ersatzteilzugang**

### **1. Neue Unterlagen**

VestaCool antwortet im Support-Ticket, der Token für die Kompressordiagnose werde nur zertifizierten Betrieben erteilt. Gleichzeitig bietet ein Ersatzteilhändler ein kompatibles Modul an, das nach Einbau aber serverseitig freigeschaltet werden muss.

### **2. Bedeutung**

Der Nachtrag trennt Reparaturmöglichkeit, digitale Aktivierung, Sicherheitsargument und Verkäuferverantwortung. Er kann für Nacherfüllung, Ersatzvornahme, Minderung und Vergleich wichtig sein.

## **Entwurf Anwaltsschreiben an Elektrohaus Brückner**

Unsere Mandantin macht Mängelrechte aus dem Kaufvertrag geltend. Nach Aktenstand liegt nahe, dass der VestaCool FR-900 eine Ware mit digitalen Elementen ist.

Bitte teilen Sie kurzfristig mit, wie Sie Nacherfüllung leisten und wie Diagnosezugang sowie Ersatzteilstreuschaltung praktisch erfolgen sollen.

## **Reparaturprotokoll Pütz & Söhne**

Kompressor läuft unregelmäßig an. ServicePort verweigert Diagnose mit Token refused. Ersatzteil-Pairing ohne VestaCool-Session nicht möglich.

Mechanische Reparatur erscheint möglich; digitales Freischaltproblem verhindert Abschluss.